

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1007/2537

บริษัท คุ่มเกล้า ประกันภัย จำกัด
บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 223 ทวิ

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้คู่ความยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาที่คู่ความฎีกาข้อหนึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาย่อมวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เหลือต่อไปได้ โดยหาต้องส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาดไม่ คำฟ้องของโจทก์มิได้บรรยายว่าผู้ชำร่วยยนต์คันที่จำเลยรับประกันภัยไว้มีฐานะและนิติสัมพันธ์กับผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยอย่างไรที่จะทำให้ผู้มีชื่อต้องร่วมรับผิดชอบในศาลแห่งละเมิดนั้น โดยเฉพาะผู้ชำร่วยยนต์ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยหรือไม่ อันทำให้ผู้รับประกันภัยจำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยจึงไม่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาเป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3ง-9207 กรุงเทพมหานคร จากบริษัทเทวาสหพัฒนกิจ จำกัด จำเลยได้รับประกันภัย คำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานครจากผู้มีชื่อ ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าวที่ก่อ

ความเสียหายขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างหรือโดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 เวลา 12 นาฬิกา ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานคร ซึ่งขับตามหลังรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร ไปทางเดียวกัน ได้แซงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9203 กรุงเทพมหานคร ขึ้นไปทางขวาแล้วหักเข้าทางซ้ายอย่างกะทันหันทำให้เฉี่ยวชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร ที่บริเวณกันชนหลังด้านขวาและกระจกมองขวาโดยประมาณ โจทก์เสียค่าซ่อมแซมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,750 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องเอาจากจำเลย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 6,181 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 5,750 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร บริษัททเวาสหพัฒนกิจ จำกัดไม่มีส่วนได้เสียในรถยนต์ดังกล่าวที่จะเอามาประกันภัยกับโจทก์ได้ โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์ไม่บรรยายให้ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำละเมิดโดยเป็นผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานคร ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้ถูกต้อง เพราะผู้รับประกันภัยจะต้องชี้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกในนามของผู้เอาประกันภัยก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร โดยผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร ได้ให้รถออกไปทางขวาเบียดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามหากฟังว่าผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายประมาท ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207 กรุงเทพมหานคร ก็มีส่วนประมาทด้วยและมากกว่าผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ร-3403 กรุงเทพมหานคร ค่าเสียหายจึงต้องเฉลี่ยไป

ตามส่วนแห่งความประมาททั้งรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ง-9207

กรุงเทพมหานคร ไม่เสียหาย หากจะเสียหายก็ไม่มากกว่า 2,000 บาท โจทก์ฟ้อง
เรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริงและไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 3,250 บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2533 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาต
จากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาว่าศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐาน
ไม่ชอบซึ่งศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายนั้น ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้สืบ
พยาน ศาลชั้นต้นจึงฟังข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ว่า ผู้ขับรถยนต์ที่จำเลย
รับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายประมาทชนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสีย
หายและกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์ โดยอาศัยจากพยานหลัก
ฐานที่โจทก์นำสืบ แม้โจทก์จะไม่ได้ให้นายสรารุท เทพหัสดินพยานอีกปากหนึ่งมาสืบ
ด้วยก็ดี และการที่โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนารายวันประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย
จ.4 ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันก็ตามก็โดยเหตุที่เป็นเอกสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอก จึงหาต้องส่งสำเนาเอกสารให้จำเลยไม่ ที่ศาลชั้นต้น
ใช้ดุลพินิจรับฟังตามพยานหลักฐานของโจทก์จึงมิใช่การรับฟังพยานหลักฐานโดยขัด
ต่อกฎหมาย อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลชั้นต้นนั่นเอง อันเป็นข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าปัญหาข้อนี้เป็นปัญหา
ข้อกฎหมายด้วยและอนุญาตให้จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโดยตรงนั้นจึงหาถูกต้องไม่
แต่เนื่องด้วยคดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท

ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 การที่ศาลฎีกาจะส่งสำนวนคืนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามมาตรา 223 ทวิ วรรคท้ายจึงหาเป็นประโยชน์ไม่ ชอบที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ต่อไปทีเดียว เห็นว่า แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องในตอนแรกว่า จำเลยได้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์คันเกิดเหตุไว้จากผู้มีชื่อ ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกจากการใช้รถที่ก่อความเสียหายขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างหรือโดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยก็ตามก็คงเป็นการบรรยายถึงความรับผิดชอบของจำเลยตามกรรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่า ผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุที่ขับไปชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยมีฐานะเช่นใด มีนิติสัมพันธ์กับผู้มีชื่อซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยอย่างไรที่จะทำให้ผู้มีชื่อจะต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้น โดยเฉพาะผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยหรือไม่ อันทำให้จำเลยผู้รับประกันภัยคำจูนจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย เช่นนี้ ฟ้องโจทก์จึงไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปราโมทย์ บุนนาค-นิเวศน์ คำทอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ